

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3004/2532

เด็กหญิงยุพิน ศรีวิไล กับพวก
นาย เขียว เนาวราช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 79, มาตรา 156, มาตรา 208

บริษัทจำเลยที่ 2 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกแถวชั้นที่สองตึกแถวชั้นล่างเป็นสำนักงานของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมี ช. เป็นกรรมการของบริษัททั้งสอง เมื่อบริษัททั้งสองถูกฟ้อง เจ้าหน้าที่ศาลจะนำหมายศาลไปปิดไว้ที่ประตูบริษัทชั้นล่าง สำนักงานบริษัททั้งสองตามที่ได้จดทะเบียนต่อ กระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันให้เป็นสัดส่วน ป้ายแสดงชื่อสำนักงานบริษัททั้งสองต่างอยู่บริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน เช่นนี้ การที่โจทก์นำหมายนัดไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา พร้อมสำเนาคำฟ้อง หมายเรียก หมายนัดสืบพยานโจทก์ส่งให้บริษัทจำเลยที่ 2 โดยการปิดหมายที่หน้าประตูสำนักงานชั้นล่าง เนื่องจากคนในสำนักงานไม่ยอมรับหมายอ้างว่าผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 2 ไม่อยู่ จึงเป็นการส่งหมายนัดไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา สำเนาคำฟ้อง หมายเรียก และหมายนัดสืบพยานโจทก์แก่จำเลยที่ 2 โดยชอบแล้ว ไม่มีเหตุที่จะอ้างได้ว่าจำเลยที่ 2 เพิ่งทราบว่าถูกฟ้องคดีนี้เมื่อรับคำบังคับอันจะให้จำเลยที่ 2 ขอพิจารณาใหม่ได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่เฉพาะคดีส่วนของจำเลยที่ ๒

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บริษัทจำเลยที่ ๒ กับบริษัทสหมิตรขนส่งจำกัด มีนายชาญ เวสราชานนท์ เป็นกรรมการ บริษัททั้งสองต่างมีสำนักงานอยู่ตึกแถวสองชั้น เลขที่ ๑๑๐๗ ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร แต่แยกที่ทำการสำนักงาน เป็นสัดส่วน โดยบริษัทสหมิตรขนส่ง จำกัด ตั้งสำนักงานอยู่ชั้นล่าง มีนายสัญญา ใจ เรืองลูกจ้างนั่งอยู่บริเวณประตูทางเข้าเป็นคนคอยรับเอกสารที่ส่งมาให้บริษัท ตาม ปกติเมื่อบริษัททั้งสองถูกฟ้อง เจ้าหน้าที่ศาลมักจะนำหมายศาลไปปิดไว้ที่ประตู บริษัทชั้นล่างเพราะเหตุพนักงานของบริษัททั้งสองมักจะไม่นำหมายศาลโดยนาย สัญญาจะเห็นเวลาเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายทุกครั้ง เห็นว่า สำนักงานบริษัททั้งสอง ตามที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์นั้น ไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันให้เป็นสัดส่วน ดังจะเห็นได้จากป้ายแสดงชื่อสำนักงานบริษัททั้งสองต่างอยู่บริเวณประตูทางเข้า สำนักงานปรากฏตามภาพถ่ายหมาย ร.๒ ทั้งได้ความจากนายวิชัยยิ่งสุนทรวัฒนา นายประโยชน์ ใจเพชร เจ้าพนักงานเดินหมายกรมบังคับคดี พยานโจทก์เบิกความ ประกอบรายงานการเดินหมายในสำนวนลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ สอดคล้องกันว่า

โจทก์ได้นำส่งหมายนัดไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา พร้อมสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๘ และวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๘ ตามลำดับ ส่งหมายเรียกให้จำเลยที่ ๒ แก่คดีในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๘ และส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ และวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๘ ตามลำดับ โดยการปิดหมายที่หน้าประตูสำนักงานชั้นล่าง เนื่องจากคนในสำนักงานไม่ยอมรับหมาย อ้างว่าผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงเชื่อว่าโจทก์ได้ส่งหมายนัดไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา สำเนาคำฟ้องหมายเรียก หมายนัดสืบพยานโจทก์แก่จำเลยที่ ๒ โดยชอบแล้ว ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗๙ ไม่มีเหตุที่จำเลยที่ ๒ จะอ้างว่าเพ่งทราบว่าถูกฟ้องคดีนี้เมื่อรับคำบังคับคดีจากศาล

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอพล) - นายภาติยะ ดวงมณี

ศาลอุทธรณ์ - นาย+นพ กীরติยุติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ